

نموذج YK7 للتوازن في تفعيل الطوارئ

إطار بحثي تطبيقي لتعزيز الصمود الحقوقي وحوكمة القرار الاستثنائي

د. ياسر سيد عبد السلام قطب

الملخص

تتناول هذه الدراسة تقديم نموذج YK7 للتوازن في تفعيل الطوارئ بوصفه إطارًا تحليليًا-تطبيقيًا يهدف إلى ضبط استخدام التدابير الاستثنائية في حالات الطوارئ، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع، وبين صون الكرامة الإنسانية وجوهر الحقوق الأساسية. تنطلق الدراسة من الأدبيات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما مبادئ الضرورة والتناسب والمؤقتية وعدم التمييز والرقابة، غير أنها تتجاوز الطابع المعياري العام لهذه الأدبيات من خلال تحويلها إلى معايير تشغيلية قابلة للتطبيق في صناعة القرار وتقييم السياسات العامة. وتخلص الدراسة إلى أن الصمود الحقوقي لا يتحقق بتعليق الحقوق أو إنكار الأزمات، بل ببناء بنية مؤسسية رشيدة قادرة على إدارة الطوارئ بحكمة وتوازن.

الكلمات المفتاحية: الصمود الحقوقي، الطوارئ، التناسب، سيادة القانون، الدبلوماسية الوقائية، نموذج YK7

1. المقدمة

شهد العالم في العقود الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حالات الطوارئ، سواء نتيجة الأوبئة العالمية، أو النزاعات المسلحة، أو الكوارث الطبيعية، أو الاضطرابات الاقتصادية والأمنية. وقد كشفت هذه الأزمات عن إشكالية جوهرية تتمثل في التوتر المستمر بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى. وغالبًا ما تُقَدَّم الأزمات بوصفها السبب المباشر لانتهيار الحقوق، في حين تشير التجربة العملية إلى أن الانهيار الحقيقي يكمن في ضعف تصميم الدولة وبنية اتخاذ القرار قبل الأزمة.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن الأزمات ليست سببًا كافيًا لانتهيار الحقوق، بل تمثل اختبار ضغط يكشف جودة البنية القانونية والمؤسسية للدولة.

BY DR. YASSER KOTB

2. الإطار النظري ومراجعة الأدبيات

تعترف المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بإمكانية اتخاذ تدابير استثنائية في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، شريطة الالتزام بجملة من الضوابط، أبرزها: الضرورة، والتناسب، والمؤقتية، وعدم التمييز، وحماية جوهر الحقوق. وقد شددت الأدبيات التفسيرية على أن الطوارئ لا تفتح بابًا مطلقًا لتعليق الحقوق،

وأن أي تقييد يجب أن يكون محدودًا بقدر الخطر القائم.
ومع ذلك، يلاحظ أن هذه الأدبيات تظل ذات طابع معياري عام، تركز على ما لا يجوز فعله، دون أن تقدم أدوات عملية توضح كيف يمكن للدولة أن تُفعل التدابير الاستثنائية دون انزلاق نحو التوسع السلطوي أو تآكل الشرعية.

3. إشكالية الدراسة وأهدافها

3.1 إشكالية الدراسة

تتمثل الإشكالية الرئيسية في غياب نموذج تطبيقي يضبط تفعيل التدابير الاستثنائية في حالات الطوارئ، ويمنع تحول الاستثناء القانوني إلى نمط حكم دائم، بما يؤدي إلى استنزاف تدريجي للحقوق وتآكل الثقة العامة.

3.2 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:

- تحويل المبادئ الحقوقية المعيارية إلى معايير تشغيلية قابلة للتطبيق.
- تمكين الدولة من إدارة الطوارئ دون المساس بجوهر الكرامة الإنسانية.
- تقديم أداة عملية لاختبار الصمود الحقوقي قبل الطوارئ وأثناءها وبعدها.

4. منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا-تطبيقيًا يقوم على تحليل الأدبيات القانونية المقارنة، واستقراء أنماط فشل السياسات في إدارة الأزمات، ثم بناء نموذج معياري-تشغيلي يترجم هذه الأدبيات إلى معايير عملية. وقد جرى تطوير النموذج عبر سبعة معايير متكاملة تشكل ما يُعرف بـ«ميزان التفعيل المتوازن».

5. عرض نموذج YK7 للتوازن في تفعيل الطوارئ

5.1 تعريف النموذج

نموذج YK7 للتوازن في تفعيل الطوارئ هو إطار تحليلي-تطبيقي يهدف إلى ضبط تفعيل التدابير الاستثنائية من خلال ميزان سباعي يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع، وبين صون الحقوق الأساسية ومنع الانزلاق نحو الحكم الاستثنائي الدائم.

5.2 المعايير السبعة للنموذج

1. معيار الضرورة الحقيقية: وجود تهديد فعلي لحياة الأمة، لا مجرد اضطراب أو ضغط سياسي.
2. معيار التناسب الوظيفي: أن يكون الإجراء المتخذ أضيق من الخطر ومحددًا بحدوده.
3. معيار المؤقتية الملزمة: تحديد سقف زمني واضح وآليات مراجعة دورية للتدابير.
4. معيار حماية جوهر الحقوق: عدم المساس بالكرامة الإنسانية، والسلامة الجسدية، والحق في التظلم.
5. معيار الرقابة الفعالة: خضوع التدابير الاستثنائية لرقابة قضائية وتشريعية مستقلة.
6. معيار عدم التمييز: تطبيق الإجراءات على الجميع دون استهداف فئات بعينها.
7. معيار المساءلة بعد الطوارئ: إجراء مراجعة لاحقة، ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر.

6. القيمة التطبيقية للنموذج

يوفر نموذج YK7 أداة عملية لصنّاع القرار والمؤسسات الحكومية لتقييم شرعية التدابير الاستثنائية، كما يصلح للاستخدام في التدريب القيادي والدبلوماسية الوقائية، ويساعد على بناء سياسات قادرة على الصمود الحقوقي في السياقات المعقدة.

7. المناقشة

تبين الدراسة أن تحويل المبادئ الحقوقية إلى معايير تشغيلية يسهم في تقليص مساحة الانتهاك، ويعزز الثقة العامة، ويمنع تآكل الشرعية. ويؤكد النموذج أن الدولة الحكيمة لا تُعلّق الحقوق في الطوارئ، بل تُفعّلها بميزان دقيق.

8. الخاتمة

تخلص الدراسة إلى أن الصمود الحقوقي ليس نتاج غياب الأزمات، بل ثمرة تصميم مؤسسي رشيد. ويقدم نموذج YK7 إطارًا عمليًا يسد فجوة التطبيق بين النص القانوني والواقع السياسي، ويمكن الدولة من إدارة الطوارئ دون تقويض الحقوق.

الملكية الفكرية

نموذج YK7 – Balanced Emergency Activation Model نموذج فكري-تحليلي أصيل من إعداد وتطوير د. ياسر سيد عبد السلام قطب.

©جميع الحقوق محفوظة – 2025.

لا يجوز إعادة استخدام أو تطوير النموذج دون الإشارة الصريحة إلى المؤلف.



STRATEGIC DIPLOMA IN HUMAN RIGHTS AND DIPLOMACY — YK7-HR — BY DR. YASSER KOTB